



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1184 DEL 23/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERE GARGANO FRANCESCO PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO E PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA ALLA PROCEDEDURA VAS AI SENSI DEL D-LGS N. 152 DEL 03/04/2006 RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO AMBITO A2 PIEDICOSTA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG B9A0CB875D.



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERE GARGANO FRANCESCO PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO E PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITÀ ALLA PROCEDURA VAS AI SENSI DEL D-LGS N. 152 DEL 03/04/2006 RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO AMBITO A2 PIEDICOSTA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG B9A0CB875D.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 57 del 30/06/2025 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali ad interim per il Dipartimento Governo del Territorio all'Arch. Andrea Cucchiaroni, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica;

Premesso che

- l'Amministrazione comunale intende procedere alla redazione dello schema di Piano e del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, relativamente al Piano Attuativo "Ambito A2 Piedicosta";

- per l'espletamento delle suddette attività si rende necessario avvalersi di un professionista esterno in possesso di adeguata competenza ed esperienza specialistica in materia urbanistica e ambientale;
- a seguito di richiesta formulata tramite la piattaforma Traspare prot. 62312 del 03/11/2025, l'Ing. Francesco Gargano, , ha trasmesso apposito preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Ente;
- il preventivo prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - redazione dello schema di Piano dell'assetto definitivo dell'area interessata;
 - redazione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;
 - coordinamento delle indagini specialistiche, restando escluse le indagini a carico del Comune;
- l'importo complessivo del preventivo, è pari a € 60.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali;

Visto che, a seguito della verifica delle economie a disposizione dell'Ente e sentito il professionista, è stata concordata una rimodulazione delle prestazioni oggetto dell'incarico;

Considerato che, sulla base delle risorse disponibili, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico professionale per un importo complessivo pari a € 20.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali ;

Visto che per l'affidamento dell'incarico in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara B9A0CB875D;

Vista la richiesta di certificazione di regolarità contributiva presso Inarcassa prot. n. 72598 del 18/12/2025 ai fini dell'affidamento dell'incarico;

Dato atto che:

- la presente costituisce “determinazione a contrattare” ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che l'oggetto dell'incarico è il seguente:
- Incarico professionale per il servizio di prestazioni tecniche relative alla redazione dello schema di piano e per la redazione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura Vas ai sensi del d-lgs n. 152 del 03/04/2006 relativo al piano attuativo “ambito A2 Piedicosta;
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- L'incarico avrà la durata di 60 gg.
- L'onorario per la prestazione proposta ammonta a complessivi € 20.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 22% per un totale complessivo di € 25.376,00;
 - il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dal professionista , previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del professionista stesso;
 - il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
 - la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l'apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell'Ente;
 - contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;
 - Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Andrea Cucchiaroni, Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio
 - Che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

Di approvare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Francesco Gargano , con sede in Via Monte Pollino 21 – 00015 Monterotondo RM Roma, P. IVA 12282071005, per l'espletamento delle attività sopradescritte ; **CIG B9A0CB875D**.

Di impegnare la somma complessiva di € 25.376,00, comprensiva degli oneri di legge, in favore all'Ing. Francesco Gargano , con sede in Via Monte Pollino 21 – 00015 Monterotondo RM Roma, P. IVA 12282071005 sul seguente capitolo di bilancio:

capitolo n. 3585.00 € 25.376,00, del bilancio in corso , codice SIOPE 1.03.02.11.999;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è l'Arch. Andrea Cucchiaroni , Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio ;

Di dare atto che il professionista incaricato è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità del contratto;

Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivo provvedimento, a seguito della regolare esecuzione dell'incarico professionale affidato, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento e presentazione di regolare fattura elettronica;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del vigente contratto di tesoreria:

- a) le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico dei beneficiari;
- b) il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato;

Di pubblicare il presente atto:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1458 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1458**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente**

Oggetto: **AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERE GARGANO FRANCESCO PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO E PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA ALLA PROCEDEDURA VAS AI SENSI DEL D-LGS N. 152 DEL 03/04/2006 RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO AMBITO A2 PIEDICOSTA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG B9A0CB875D.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **23/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025